东山县市场监督管理局
行政处罚决定书

东市监处罚〔2025〕112号

当事人：东山智城物业管理有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350626MA8UPDGQ5E

住所（住址）：福建省东山县西埔镇石埔村石坛52-1号

法定代表人（负责人、经营者）：王森

我局执法人员对东山智城物业管理有限公司管理服务的西埔中心市场开展价格专项检查，检查发现当事人2024年10月至2025年4月向西埔中心市场租户收取的水费标准为3.6元/吨（含污水处理费），高于《东山县物价局关于改革完善东山县供水分类价格暨居民阶梯水价的通知》（东价〔2016〕9号）的水价2元/吨的政府定价和《东山县发展和改革局 东山县财政局 东山县住房和城乡建设局关于印发东山县污水处理费差别化收费标准的通知》（东发改〔2022〕27号）的污水处理费1.2元/吨的政府定价，合计水费政府定价标准3.2元/吨。当事人高于政府定价向西埔中心市场租户收取水费的行为，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条的规定。2025年07月30日经局领导批准，依法予以立案调查。

2025年09月09日，办案人员对当事人进行询问调查，在案件调查中，办案人员向当事人收集相关证据材料。

经查，1.2024年9月30日当事人受东山县市场服务中心委托代收代缴西埔中心市场租户用水水费。自2024年10月当事人向西埔中心市场租户采取预收的方式收取水费（即先购

水，后用水），收取水费标准为3.6元/吨（含污水处理费）。租户通过扫码（当事人的收款码）充值水费，当事人根据智能表一卡通系统设置的水费单价和租户实际用水量计算收取水费。

2.当事人在福建水投集团东山水务有限公司（以下简称水务公司）缴纳水费的名称为东山智城物业管理有限公司，水表号为2020819。当事人2024年10月至2025年4月向西埔中心市场租户收取的水费标准为3.6元/吨（含污水处理费），高于《东山县物价局关于改革完善东山县供水分类价格暨居民阶梯水价的通知》（东价〔2016〕9号）的水价2元/吨的政府定价和《东山县发展和改革局 东山县财政局 东山县住房和城乡建设局关于印发东山县污水处理费差别化收费标准的通知》（东发改〔2022〕27号）的污水处理费1.2元/吨的政府定价，合计水费政府定价标准3.2元/吨。根据当事人提供向水务公司缴纳水费的发票，2024年10月至2025年4月西埔中心市场租户用水量7988吨，缴费标准3.2元/吨。据此，本案认定共累计多收取西埔中心市场租户水费人民币3195.2元。

3.2025年09月16日，执法人员送达当事人《责令退款通知书》，责令当事人退还多收西埔中心市场租户水费人民币3195.2元，截止收到通知书之日起10日内，当事人未进行退款。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、法定代表人身份证、代理人身份证复印件，及《授权委托书》各1张，证实当事人主体信息和授权委托情况；

2.《现场笔录》1份、现场提取材料《销售明细报表》共14页、《收费凭据》4张、《参数设置》截屏1张，证明当事人的违法行为事实及现场检查情况；

3.《询问调查笔录》1份，证明当事人高于政府定价收取水费的整个过程情况；

4.当事人提供的水务公司缴纳水费发票凭据共18张，缴费明细截图共3张，证明2024年10月至2025年4月西埔中心市场租户用水量情况及当事人缴费情况；

5.当事人提供的《关于西埔中心市场水费收取情况说明》1张，《西埔中心市场水费收支明细》1张，证明当事人违法收取水费的事实情况；

6.当事人提供的《关于委托代收代缴西埔中心市场商户用水水费的函》1张，证明当事人代收代缴西埔中心市场商户用水水费的事实；

7.《东山县物价局关于改革完善东山县供水分类价格暨居民阶梯水价的通知》（东价〔2016〕9号）和《东山县发展和改革局 东山县财政局 东山县住房和城乡建设局关于印发东山县污水处理费差别化收费标准的通知》（东发改〔2022〕27号）文件，证明政府定价情况；

8.《限期提供材料通知书》1张，证明本局要求当事人提供相关材料情况；

9.《责令退款通知书》（东市监责退〔2025〕5号）证明本局责令当事人退还多收水费情况；

10.当事人提供的《关于水费退款的情况说明》1张，证明当事人未退款的事实情况。

上述证据充分证明当事人的违法事实，证据之间相互印证，足以认定。

2025年10月15日，我局采取直接送达方式向当事人送达《行政处罚告知书》（东市监罚告〔2025〕112号），告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利。在法定期限内，当事人未向我局提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人高于政府定价向西埔中心市场租户收取水费的行为，违反《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“高于或者低于政府定价制定价格的;”中的高于政府定价制定价格的价格违法行为。 依法应当予以行政处罚。

鉴于在案件调查中，当事人能积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的”的规定，可以依法从轻或者减轻行政处罚。以及参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》JG-1规定的从轻行政处罚“有违法所得的，可处违法所得1.5倍以下的罚款”的规定进行行政处罚。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，属于《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“高于或者低于政府定价制定价格的

;”中的高于政府定价制定价格的价格违法行为。 依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的,责令改正,没收违法所得,可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处以罚款;情节严重的,责令停业整顿。”的规定、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“经营者不执行政府指导价、政府定价,有下列行为之一的,责令改正,没收违法所得,并处违法所得 5 倍以下的罚款;没有违法所得的,处5万元以上50万元以下的罚款,情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿：（二）高于或者低于政府定价制定价格的;”的规定,以及《价格违法行为行政处罚规定》第十六条“本规定第四条至第十三条规定中的违法所得,属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的,责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者的,责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款,以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款,由政府价格主管部门予以没收,消费者或者其他经营者要求退还时,由经营者依法承担民事责任。”和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款“当事人有违法所得除依法应当退赔的外,应当予以没收。”的规定。本局决定责令当事人改正；并行政处罚如下：1、没收没有退还多收的水费人民币3195.2元；2、罚款人民币3195.2元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，按照《福建省非税收入缴款通知书（电子）》载明的缴款渠道缴纳罚没款。逾期不缴纳罚没款的,依据《价格违法行为行

政处罚规定》第二十一条的规定,逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的2‰加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

当事人如对本行政处罚决定不服，依据《价格违法行为行政处罚规定》第二十条的规定，可以在收到本决定书之日起六十日内向东山县人民政府申请行政复议，申请行政复议期间，行政处罚不停止执行。

东山县市场监督管理局

2025年10月23日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。